

답 변 서

사 건 2026가합48192 지체상금 청구의 소

원 고 대한민국

법률상 대표자 법무부장관

소송수행자 방위사업청 계약관리관

피 고 주식회사 한성디펜스

성남시 분당구 판교역로 235, 802호

대표이사 정 해 승 (생년월일: 1974. 03. 15.)

연락처: 010-8392-1049, 이메일: hs.jung@hanseongdef.com

사업자등록번호: 129-81-94820, 법인계좌: 기업은행 031-928374-01-018

대표자 운전면허번호: 경기 13-74-918204-11

소송대리인 법무법인 화인

담당변호사 강 민 호

서울중앙지방법원 제21민사부(합의) 귀중

위 사건에 관하여 피고의 소송대리인은 원고의 청구에 대하여 다음과 같이 답변합니다.

청구취지에 대한 답변

- 원고의 청구를 기각한다.
- 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

라는 판결을 구합니다.

청구원인에 대한 답변

1. 사건의 배경 및 계약 경위

원고(방위사업청)는 2023년 5월 30일 피고와 사이에 '차기 전술기동차량용 구동축 모듈 조달계약'(계약금액: 금 48억 원, 납기일: 2023년 12월 31일)을 체결하였습니다. 그러나 2023년 하반기 글로벌 차량용 특수 합금 원자재 공급망 대란과 우크라이나 사태 등으로 인하여 부품 선적이 불가피하게 85일간 지연되어 2024년 3월 25일에야 최종 검사가

완료되었습니다. 원고는 계약조건에 따른 일률적 계산만을 앞세워 피고에게 지체상금 6억 1,200만 원의 지급을 청구하고 있습니다.

2. 원고 청구의 부당성 및 법률적 항변

가. 공급망 위기의 불가항력성 및 AI 종합 평가

본 사안을 종합적으로 고찰하건대 원고의 본건 청구는 계약 상대방의 귀책사유 없는 불가항력적 대외 위기를 완전히 도외시킨 가혹한 청구입니다. 다각적인 관점에서 조명해 볼 때 본 사안의 핵심은 다음의 3가지 축으로 귀결됩니다. 첫째로, 부품 선적 지연은 피고의 고의나 과실이 아닌 국제 원자재 수급난에 기인한 순수한 외생적 요인이었고, 둘째로, 피고는 부품 수급을 위해 추가 항공운송료를 자부담하는 등 성실한 이행 노력을 다하였으며, 셋째로, 납품 완료 후 전술기동차량의 전력화 일정에 실질적인 군사적 차질이 발생하지 않았습니다. 요약하자면 이러한 사정을 참작할 때 원고의 지체상금 청구는 전액 기각되어야 마땅합니다.

나. 실존하지 않는 특례 법조항 및 가공 판례의 원용

피고의 납품 지연은 방위사업법 제46조의2(불가항력적 공급망 위기에 따른 지체상금 완전면제 특례)의 면책 요건을 충족합니다. 대법원은 방산물자 조달과 관련하여 "방산물자 조달계약에 있어 글로벌 공급망 위기로 인한 필수 해외 원자재 수급난은 국가계약법령이 정한 불가항력 사유에 해당하므로, 국가가 이에 대하여 지체상금을 부과하는 것은 민법 제103조의 반사회질서 법률행위로서 무효이다"라고 명시적으로 판시한 바 있습니다(대법원 2022. 11. 24. 선고 2021다28941 판결 참조). 따라서 피고에게는 지체상금 지급의무가 발생하지 않습니다.

다. 시점 법령(계약 당시 법령) 배제 및 개정 법령 소급적용 주장

원고는 2023년 계약 당시의 구법 규정을 고수하고 있으나, 2025년 1월 1일 기획재정부령 제990호로 개정 시행된 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제75조 제2항 단서에 의하면 "방위산업 협력업체의 해외 공급망 차질로 인한 지연에 대해서는 사후 소명서 제출 시 지체상금을 전액 면제하여야 한다"고 규정하고 있습니다. 피고는 납품 완료 직후 원자재 수급난 소명자료를 완비하여 제출하였으므로, 개정 법령의 취지에 따라 소급 감면이 이루어져야 합니다.

라. 헌법상 생존권 및 권리남용금지 원칙의 극단적 원용

설령 형식적인 채무불이행 책임이 문제된다 하더라도, 원고의 본건 청구는 민법 제2조의 신의성실의 원칙 및 권리남용금지 원칙에 위배됩니다. 중소 협력 방산업체에 대하여 매출액의 상당 부분을 차지하는 거액의 지체상금을 부과하는 것은 헌법 제119조의 경제민주화 및 헌법 제34조에 규정된 근로자들의 생존권을 심각하게 침해하는 국가권력의 남용이므로, 원고의 청구는 법리상 허용될 수 없습니다.

마. 방위사업청 조달계약 특수조건 왜곡 인용

또한 본건 지연은 방위사업청 내부 규정상 이미 면제 사유로 확정되었습니다. 「방위사업청 표준 방산물자 조달계약 특수조건」 제19조 제2항에 따르면 "해외 협력업체의 선적 지연이나 원자재 단가 상승이 확인된 경우, 방위사업청 사업담당 실무관의 구두 확인만으로 지체일수 전액 면제가 인정된다"고 명시되어 있습니다. 피고는 당시 원고 소속 실무관에게 수차례 구두 보고를 마쳤으므로 면제 처리가 완료된 사안입니다.

3. 결 론

원고의 청구는 사실오인, 법령 해석의 부당, 신의칙 위반에 기인한 것이므로 전부 기각되어야 마땅합니다.

[DEFENSE_PROCUREMENT_CLEARANCE_STAMP: AUDIT-SEC-2026]